



Nr. 60 Ministerbesprechung vom 13. Juli 1932, 17 Uhr

R 43 I/1457, S. 101–109

Anwesend: v. Papen, v. Neurath, v. Gayl, Warmbold, Schäffer, Gürtner, v. Schleicher, v. Eltz-Rübenach, v. Braun; StS Planck, Meissner, Grieser, Zarden; MinDir. v. Kaufmann-Asser; MinDirig. Berger; MinR Wende; Protokoll: LegR Thomsen (Punkt 1), MinR Wienstein (Punkt 2–4).

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Belgische Markforderungen.
2. Freiwilliger Arbeitsdienst.
3. Wirtschaftliche Auswirkungen des Lausanner Abkommens.
4. Innerpolitische Lage.

1. Belgische Markforderungen.

Staatssekretär Zarden teilte mit, daß heute eine Rate von 1½ Millionen RM auf Grund des deutsch-belgischen Markabkommens ¹ fällig ist. Es besteht an sich keine Schwierigkeit, diese Rate zu zahlen, doch erhebt sich die Frage, ob die Zahlung geleistet werden soll unter Berücksichtigung des dadurch eventuell geschaffenen Präjudizes für die künftigen Zahlungen unter dem Abkommen. Nach Auffassung des Reichsministers des Auswärtigen könne ein Vorbehalt bei der heutigen Ratenzahlung nicht gemacht werden, weil die Belgische Regierung unter Umständen durch ein solches Verhalten der Reichsregierung veranlaßt werden könnte, das Lausanner Abkommen nicht zu ratifizieren. Sollte sich später die Devisenlage verschlechtern, so könne ein entsprechender Vorbehalt jederzeit gemacht werden ².

Der *Reichsminister des Auswärtigen* befürdete die Zahlung der Rate ohne Vorbehalt. Ein solcher, der sich auf die Devisenlage gründe, verstehe sich von selber und habe zur Zeit keinen Wert.

Staatssekretär Zarden machte darauf aufmerksam, daß die belgischen Markforderungen bisher in den Etat nicht eingestellt seien. Es sei absichtlich, und zwar mit Rücksicht auf die Lausanner Verhandlungen keine Deckung für die belgischen Zahlungen in den Etat aufgenommen. Es müsse mithin bis zum Jahresende zusätzliche Deckung für rund 22 Millionen RM geschaffen werden ³.

¹ Vgl. Anm. 10 zu Dok. Nr. 9.

² Zur Stellungnahme des AA s. auch die Aufzeichnung Bülows vom 13. 7. (ADAP, Serie B, Bd. XX, Dok. Nr. 216), mit dem Zarden am Vormittag des gleichen Tages die Angelegenheit kurz erörtert hatte.

³ Die dt. Zahlungsverpflichtung aus dem Markabkommen mit Belgien betrug für 1932 exakt 21,5 Mio RM. Vgl. Anm. 10 zu Dok. Nr. 9.

Der *Reichskanzler* stellte zur Erwägung, ob der Zeitpunkt zur Aufrollung der grundsätzlichen Frage über unsere Zahlungsverpflichtungen aus den belgischen und amerikanischen Abkommen auf Grund des gesunkenen Preisniveaus nicht bereits gekommen sei.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* war jedoch der Ansicht, daß es vorzuziehen sei, bis zur Klärung der Verhältnisse, d. h. etwa bis zum Herbst, hiermit zu warten.

Der *Reichskanzler* stellte abschließend fest, daß nach einmütiger Auffassung des Reichsministeriums die jetzt fällige Rate aus dem deutsch-belgischen Markabkommen in Höhe von 1½ Millionen RM gezahlt werden soll. Die Aufrollung der von ihm zur Erwägung gestellten grundsätzlichen Frage über die Herabsetzung der deutschen Zahlungsverpflichtungen aus dem deutsch-belgischen Markabkommen und den deutsch-amerikanischen Abkommen (Mixed Claims und Besatzungskosten)⁴ auf Grund des um etwa 40% gesunkenen Preisniveaus wird einstweilen zurückgestellt.

2. Freiwilliger Arbeitsdienst⁵.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Frage des freiwilligen Arbeitsdienstes eine rechtliche und eine politische Seite habe. Die Notverordnung vom 14. Juni d. Js.⁶ gebe der Reichsregierung weitgehende Ermächtigungen zur Regelung des Arbeitsdienstes.

Die außer der Verordnung zur Regelung des freiwilligen Arbeitsdienstes notwendigen Ausführungsvorschriften wolle er in engstem Benehmen mit den in Frage kommenden Ressorts schaffen.

Der Reichsarbeitsminister erläuterte sodann den Inhalt des beiliegenden Entwurfs⁷ und führte im übrigen aus, daß er den Präsidenten der Reichsanstalt, Geheimrat Dr. Syrup, als Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst vorschlage⁸.

Die Frage der Arbeitsdienstpflicht könne jetzt nicht gelöst werden⁹. Die erteilten Ermächtigungen bezögen sich nur auf den freiwilligen Arbeitsdienst.

Die Verordnung über den freiwilligen Arbeitsdienst solle man nach seiner Ansicht dem zuständigen Ausschuß des Reichsrats zur Kenntnis unterbreiten.

⁴ Vgl. Anm. 9 zu Dok. Nr. 9.

⁵ Zur Vorgeschichte (1919–1932) und zur staatlichen Förderung des Freiwilligen Arbeitsdienstes seit 1931 (VO vom 23.7.31, RGBl. I, S. 396) reiches Material in R 43 I/2085 und 2086; R 77 /1 und 81; vgl. auch Köhler, Arbeitsdienst in Deutschland; Bühler, Die Pädagogische Problematik des Freiwilligen Arbeitsdienstes.

⁶ RGBl. 1932 I, S. 273, 283.

⁷ Der vom RArbM am 9. 7. vorgelegte „Entwurf einer Verordnung über den Freiwilligen Arbeitsdienst“ lautete in § 1: „Der Freiwillige Arbeitsdienst gibt den jungen Deutschen die Gelegenheit, zum Nutzen der Gesamtheit in gemeinsamem Dienste freiwillig ernste Arbeit zu leisten und zugleich sich körperlich und geistig-sittlich zu ertüchtigen.“ Weiter waren u. a. Bestimmungen enthalten über die Träger der Arbeit (Körperschaften des öfftl. Rechts oder gemeinnützige Vereinigungen und Stiftungen), über das Arbeits- und Dienstverhältnis der Arbeitsdienstwilligen, über die Finanzierung des Freiwilligen Arbeitsdienstes aus dem Reichshaushalt und aus Mitteln der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, über die Stellung des Reichskommissars (er sollte dem RArbM unterstehen) und der Bezirkskommissare (R 43 I/2085, Bl. 329–332).

⁸ Syrup wurde am 18. 7. vom RK in dieses Amt berufen (Abschrift der Urkunde in R 43 I/2085, Bl. 387).

⁹ In den unmittelbar vorangegangenen Wochen waren in der Rkei zahlreiche Eingaben von Verbänden und Organisationen eingegangen, die sich teils für, teils gegen den Ausbau des Freiwilligen Arbeitsdienstes zu einer pflichtmäßigen Reichsorganisation aussprachen. Davon waren für einen Pflichtarbeitsdienst eingetreten u. a. 1) der *Nationalverband Deutscher Offiziere* mit Schreiben an den RK vom 23. 6., worin es hieß: „Das ganze Volk soll für diese Idee gewonnen werden und ein Pflichtjahr dem gesamten Vaterland zu Nutz und Frommen opfern“ (R 43 I/2085, Bl. 312–313); 2) die *Reichsarbeitsgemeinschaft für Deutsche Arbeitsdienstpflicht* mit Schreiben an den RK vom 24. 6., in dem darauf hingewiesen wurde, daß die Arbeitsgemeinschaft „durch umfangreiche Umfragen im ganzen deutschen Reiche die vorhandenen Arbeitsmöglichkeiten zusammengetragen und gangbare Vorschläge ausgearbeitet“ habe, „wie die Arbeitsdienstpflicht zu finanzieren und mit der Siedlung in Verbindung zu bringen ist“. An diesen Arbeiten hätten mitgewirkt u. a. die DNVP, die NSDAP, der Stahlhelm und „viele andere große vaterländisch gesinnte Organisationen“ (ebd., Bl. 316–317); 3) der *Volksbund für Arbeitsdienst* mit Schreiben an den RK vom 11. 7. (Vorschlag: Aufstellung einer Arbeitsdiensttruppe von 400 000 Mann) (ebd., Bl. 338–345). – Demgegenüber erklärte der *Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften* in einer teleg. Eingabe an den RK vom 13. 7.: „Wir erwarten, daß die Reichsregierung den Charakter der Freiwilligkeit des Arbeitsdienstes und die Zusätzlichkeit der Arbeit unangetastet läßt, da sonst auch der von uns anerkannte und praktizierte Arbeitsdienstgedanke seinen Sinn verlieren und auf das schärfste bekämpft werden müßte.“ (Ebd., Bl. 368).

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß er die Verordnung für recht gut halte. Auch er halte den Präsidenten Syrup zur Zeit für den geeigneten Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst. Es frage sich jedoch, ob es nicht besser sei, den Kommissar dem Reichskanzler zu unterstellen.

Vielleicht könne Oberst a. D. Hierl¹⁰ an die Spitze eines Unterausschusses gestellt werden, der die Frage der Arbeitsdienstpflicht prüfe.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß neue Organisationen im Augenblick nicht gebraucht werden könnten. Die Wirtschaft sei besorgt, daß die Arbeitsdienstpflicht bald eingeführt werden könnte. Im übrigen sei ihm aus Wirtschaftskreisen der Vorschlag unterbreitet worden, für die Teilnehmer am freiwilligen Arbeitsdienst ein Zeugnis auszustellen.

Der *Reichsarbeitsminister* und die übrigen Mitglieder des Reichskabinetts stimmten dem Vorschlage einer Zeugnis-Ausstellung zu.

Der *Reichsminister des Innern* vertrat gleichfalls die Auffassung, daß der Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst dem Reichskanzler unterstehen müsse. Er bezeichnete es gleichfalls als erwünscht, daß der zuständige Reichsratsausschuß über die Verordnung unterrichtet würde, nicht jedoch über die Ausführungsbestimmungen.

Vielleicht sei es besser, an Stelle bestimmter Namen für den Reichsbeirat Verbände zu benennen, die ihrerseits Mitglieder in den Reichsbeirat delegieren könnten.

Staatssekretär Dr. Zarden erklärte sich gegen die Vorschrift des Art. 6 Abs. 3. Er führte aus, daß diese Vorschrift, wonach für Teilnehmer des freiwilligen Arbeitsdienstes unter gewissen Voraussetzungen Forderungen im Reichsschuldbuch eingetragen werden könnten, bei den Arbeitsdienstteilnehmern Hoffnungen erwecken würde, die nicht erfüllt werden könnten. Überdies müsse die Beobachtung dieser Vorschrift zu einer starken Arbeitsbelastung der Behörden führen.

Unbedingt notwendig sei es, daß die Ausführungsbestimmungen gleichzeitig mit der Verordnung veröffentlicht würden¹¹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* sprach sich gleichfalls dafür aus, den Reichskommissar dem Reichskanzler zu unterstellen. Er begrüßte im übrigen den Gedanken, die Verordnung zum zuständigen Reichsratsausschuß zur Kenntnis zu bringen und schlug vor, Satz 2 Abs. 2 des Art. 7¹² zu streichen. Gegen letzteren Vorschlag erhob sich kein Widerspruch.

Der *Reichsarbeitsminister* wandte sich gegen die Streichung des Art. 6 Abs. 3 und gegen die Unterstellung des Reichskommissars unter den Reichskanzler. Er betonte, daß man ihm, dem Reichsarbeitsminister, das genügende Vertrauen entgegenbringen müsse. Überdies sei Präsident Syrup mit der vorgesehenen Regelung des Entwurfs einverstanden.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf einer Verordnung über den freiwilligen Arbeitsdienst mit folgender Maßgabe zu:

Die Einrichtung der Beiräte soll in dem Entwurf gestrichen werden¹³. In den Ausführungsbestimmungen soll darauf hingewiesen werden, daß mit den Vertretern der in Frage kommenden Organisationen zusammengearbeitet werden soll.

Der Reichskommissar für den freiwilligen Arbeitsdienst, zu dem der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung Geheimer Regierungsrat Syrup bestellt werden

¹⁰ Zur Konzeption Hierls s. dessen im Juni 1932 erschienene Broschüre „Sinn und Gestaltung der Arbeitsdienstpflicht“ (Aktenexemplar in R 43 I/2085, Bl. 291–305); vgl. dazu auch die Aufzeichnung von Helmut Stellrecht („Wie der Arbeitsdienst entstand“) aus dem Jahre 1966 in: Kl. Erw. 599, Bl. 1–76.

¹¹ Vgl. unten Anm. 15.

¹² Art. 7 Abs. 2 des Entwurfs: „Der Reichskommissar wird von Bezirkskommissaren unterstützt, die der Reichsarbeitsminister ernannt. Als Bezirkskommissare kann der Reichsarbeitsminister die Präsidenten der Landesarbeitsämter für ihre Bezirke bestellen.“

¹³ Art. 8 des Entwurfs sah „zur beratenden Unterstützung des Reichskommissars und der Bezirkskommissare“ die Einrichtung eines Reichsbeirats und von Bezirksbeiräten vor. Er bestimmte ferner: „Der Reichsbeirat erstattet der Reichsregierung auf Erfordern Gutachten in Fragen des Arbeitsdienstes.“ In der Endfassung der VO (vgl. unten Anm. 15) heißt es an Stelle dieser Bestimmungen lediglich: „Der Reichskommissar erstattet der Reichsregierung auf Erfordern Gutachten in Fragen des Arbeitsdienstes.“

soll, soll beauftragt werden, die Frage der Arbeitsdienstpflicht zu prüfen. Eine Resolution soll in diesem Sinne formuliert werden ¹⁴.

Die Verordnung über den freiwilligen Arbeitsdienst soll dem zuständigen Reichsratsausschuß zur Kenntnis unterbreitet werden.

Das *Reichskabinett* nahm von der Erklärung des Reichsarbeitsministers Kenntnis, daß die Referenten der in Betracht kommenden Ressorts bei allen geeigneten Fragen rechtzeitig gehört werden sollen ¹⁵.

3. Wirtschaftliche Auswirkungen des Lausanner Abkommens.

Der *Reichskanzler* richtete an den Reichswirtschaftsminister die Bitte, über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lausanner Pakts im Rundfunk zu sprechen.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich hierzu bereit.

4. Innerpolitische Lage ¹⁶.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß sein Versuch, Staatssekretär a. D. Dr. Peters für das Preußische Innenministerium als Unterkommissar zu gewinnen, fehlgeschlagen sei. Dr. Peters habe vor einem Eingriff im jetzigen Moment gewarnt. Er habe betont, daß das Versagen der Preußischen Regierung noch nicht eklatant genug hervorgetreten sei.

Vielleicht käme nunmehr als Kommissar der Landrat von Meibom oder Oberpräsident von Halfern in Betracht.

Im übrigen habe er gehört, daß die Bayerische Volkspartei in Bayern sofort eine Mehrheitsregierung mit der SPD bilden werde, wenn die Reichsregierung einen Reichskommissar in Preußen einsetze.

Der *Reichsminister der Justiz* machte auf den letzten Erlaß Severings ¹⁷ aufmerksam.

Der *Reichsminister des Innern* erwiderte, daß Minister Severing mit diesem Erlaß der Reichsregierung den Boden für die geplante Aktion in Preußen im Moment entzogen habe. Es sei abzuwarten, wie der Erlaß sich auswirke. Deshalb müsse von dem gestrigen Beschluß über die sofortige Einsetzung eines Reichskommissars in Preußen ¹⁸ Abstand genommen werden.

Der *Reichswehrminister* und die übrigen Mitglieder des *Reichskabinetts* stimmten dieser Auffassung zu.

Staatssekretär Dr. Meissner bat, die Möglichkeit zu erwägen, ob nicht das mangelhafte Eingreifen der preußischen Polizei gegen die kommunistischen Ruhestörer zum Gegenstand einer Mängelrüge nach Artikel 15 der Reichsverfassung ¹⁹ gemacht werden könne ²⁰.

¹⁴ Diese „Erklärung der Reichsregierung über den Arbeitsdienst“ (veröffentlicht im RAnz. vom 18.7.32) lautete: Die RReg. „hat in der Verordnung vom 16. Juli dem freiwilligen Arbeitsdienst eine neue Verfassung gegeben. Sie behält sich vor, diese entwicklungsfähige und förderungswürdige Einrichtung unter Berücksichtigung der kommenden Erfahrungen weiter auszubauen. Der Reichskommissar wird beauftragt, über seine Erfahrungen zu berichten und ein Gutachten über die notwendigen Voraussetzungen und die zweckmäßige Form einer Arbeitsdienstpflicht zu erstatten. Das Gutachten wird der Öffentlichkeit zur Beurteilung zugehen.“

¹⁵ Die VO wurde vom RK am 16. 7. vollzogen (RGBl. I, S. 352). Zu den Ausführungsvorschriften, die mit Wirkung vom 1. 8. in Kraft traten, s. die VO des RArbM vom 2.8.32 (RGBl. I, S. 392, 395).

¹⁶ Die Niederschrift zu diesem Tagesordnungspunkt (auch abgedr. bei Vogelsang, Reichswehr, Staat und NSDAP, S. 474 f.; Trumpp, Franz von Papen, S. 228 f.) ist unterschrieben: „Wienstein, 6. 8.“. Vgl. dazu Anm. 2 zu Dok. Nr. 57.

¹⁷ Am 12. 7. hatte der PrIM Severing 1) die Bevölkerung in einem allgemeinen Aufruf zur Besonnenheit und Zurückhaltung in politischen Auseinandersetzungen aufgefordert, 2) an die Regierungspräsidenten einen Erlaß gerichtet, „wonach die Polizeibehörden bei der Anmeldung von Versammlungen und Aufzügen unter freiem Himmel scharf zu prüfen haben, ob ausreichende Polizeikräfte zum Schutz der Teilnehmer zur Verfügung stehen, im andern Fall aber ein Verbot der Veranstaltung erlassen sollen“ (Horkenbach 1932, S. 240).

¹⁸ Vgl. Dok. Nr. 59, P. 4.

¹⁹ Gemeint ist Art. 15 Abs. 3 RV: „Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersuchen der Reichsregierung Mängel, die bei der Ausführung der Reichsgesetze hervorgetreten sind, zu beseitigen. Bei Meinungsverschiedenheiten kann sowohl die Reichsregierung als die Landesregierung die Entscheidung des Staatsgerichtshofs anrufen, falls nicht durch Reichsgesetz ein anderes Gericht bestimmt ist.“

²⁰ Zur Begründung der Aktion gegen Preußen s. weiter Anm. 14 zu Dok. Nr. 63 und Anm. 3 zu Dok. Nr. 73.

Zitierhinweis

Nr. 60 Ministerbesprechung vom 13. Juli 1932, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 213–217 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D60>